

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 224/2536

นายวิทยา มะเสนา กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายอัมพล จันทร์เจริญ ผู้คัดค้านที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีเป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 จึงไม่รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่ 2

ผู้คัดค้านที่ 2 เห็นว่า ในประเด็นที่ผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์นั้นได้อุทธรณ์ในปัญหาว่า ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัย ในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำร้องของ ผู้คัดค้านเคลือบคลุมหรือไม่ เพียงใด แต่ผู้คัดค้านที่ 2 ได้อุทธรณ์ในสาระสำคัญว่า ที่ ศาลชั้นต้นไม่ส่งคำร้องของ ผู้คัดค้านที่ 2 ให้ศาลฎีกาวินิจฉัย นั้น เป็นการส่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้จึงเป็น การอุทธรณ์คำสั่งซึ่งมิใช่คำสั่งระหว่างพิจารณา ไม่อยู่ใน บังคับต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้ร้องทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านและได้ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน ปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รอไว้รวมส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยหลังจากเสร็จการพิจารณา คำร้องแล้ว

ผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับที่ 4)

ผู้คัดค้านที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับที่ 5)

คำสั่ง

คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น ศาลชั้นต้นมีหน้าที่เพียงดำเนินการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นเพื่อส่ง ให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนี้ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ 2 ได้ยื่น คำร้องขอให้วินิจฉัย ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นจะต้องรับส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ศาล ฎีกาพิจารณา โดยเร็ว ไม่มีอำนาจใช้ดุลพินิจส่งคำร้องดังกล่าว การที่ ศาลชั้นต้นสั่ง คำร้องว่าให้รอไว้รวมส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย หลังจากเสร็จการพิจารณาแล้วจึง เป็นการไม่ชอบ

ศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้น ในปัญหาข้อกฎหมายของผู้ คัดค้านที่ 2 แล้วเห็นสมควรให้รอไว้วินิจฉัยในคำพิพากษา

ศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้น ในปัญหาข้อกฎหมายของผู้
คัดค้านที่ 2 แล้วเห็นสมควรให้รอไว้วินิจฉัยในคำพิพากษา

(วิทวัส อยู่วัฒนา-สุเมธ อุปนิสากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>